

1500278-96.2021.8.26.0613
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Marcelo Luiz Leano
Comarca: São José do Rio Pardo
Foro: Foro de São José do Rio Pardo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 31/01/2022
... reconhece a jurisprudência:

TJSP- APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Pardo
Foro de São José do Rio Pardo
2ª Vara
Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500278-96.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500278-96.2021.8.26.0613
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2213245/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 19480657 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 696/21/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2213245 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 696/21/200 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YURI FERNANDO NOGUEIRA OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

YURI FERNANDO NOGUEIRA OLIVEIRA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória e respectivo aditamento, no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 03h10min, na Rua Cândido Noronha, nº 67, Parque Residencial Dr. João de Oliveira Machado, nesta cidade e comarca, acompanhado de outros dois indivíduos, todos agindo com o mesmo propósito e divisão de atos executórios, subtraíram, para eles ou para outrem,

mediante violência contra a vítima Marcos Alves Moreira, 69 anos de idade, o aparelho celular Morotola, MOTO G9, cor azul, avaliado em R\$ 1.000,00. Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03). Decisão quanto à conversão da prisão do acusado (fls. 51/53).

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida (fls. 95), determinando-se a citação do acusado para os fins do artigo 396 do Código de Processo Penal.

Citado (fls. 152), o réu apresentou defesa escrita (fls. 146/147).

Não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária (fls. 150), designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 160/161).

Mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 154/156).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e testemunha, e interrogado o acusado (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ). Homologada a desistência da inquirição da testemunha PM Júlio César de Araújo Zocal (fls. 184).

Sobreveio aditamento à denúncia (fls. 184/185) e manifestação da Defesa (fls. 187/190).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido nos exatos termos da denúncia e respectivo aditamento (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Com o que não concordou o defensor, que pugnou pela absolvição do acusado, ante o reconhecimento da insignificância do bem furtado, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código Penal. Ainda, requereu seja o réu absolvido por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o acusado de pena, segundo artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o mesmo cometeu o delito sob efeito de drogas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de roubo para aquele previsto no artigo 155 do Código Penal, pois ausentes os elementos objetivos do tipo, quais sejam, violência e grave ameaça à pessoa (fls. 191/200).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, acerca da cota ministerial apresentada às fls. 184/185 e manifestação da Defesa às fls. 187/190, nos moldes do artigo 384, § 2º, do Código de Processo Penal, recebo o aditamento à denúncia.

Não havendo outras provas a serem produzidas conquanto recebido o aditamento (fls. 185), presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelas declarações orais produzidas e demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

A vítima Marcos Alves Moreira relatou que, naquela data, estava retornando de uma caminhada, mais ou menos 3h da manhã, quando passou pela praça central do bairro, onde estavam 03 elementos, sendo que dois deles, um homem e uma mulher, estavam agredindo Yuri. Viu a cena, desviou dos 03 e foi para casa. Nesse momento, o casal que estava na praça passou correndo por ele, indo em direção a um ponto de venda de drogas ali próximo e logo atrás veio Yuri. A vítima ficou assustada e não adentrou sua residência, preferiu, por medo de ser assaltado, continuar avançando um pouco, até chegar na casa de seu vizinho, momento em que o acusado foi se aproximando mais. Yuri chegou perto de Marcos e o agrediu, pedindo dinheiro. Por ser deficiente, não conseguiu fazer força, mesmo assim tentou reagir. O réu tomou o celular da vítima, que estava no bolso, partindo em direção ao ponto de venda de drogas. Após isso, a vítima correu atrás de Yuri e, pelo caminho da perseguição, encontrou-se com o casal, pedindo que detivessem o acusado para, assim, recuperar seu telefone. Júlio, o homem que estava acompanhado de uma mulher, pulou em Yuri e recuperou o celular. Entretanto, ao tentar pegar o celular de volta, Júlio disse à

vítima que desejava uma recompensa em dinheiro por ter conseguido recuperar o bem. A vítima irritou-se, pegou o celular da mão dele e rumou para casa, sendo perseguido por Júlio, Yuri e uma mulher (não identificada). Ao chegar na porta de casa, os três o agrediram, rasgaram suas roupas, tomaram o celular e foram embora. Em seguida, Marcos ligou para polícia, que chegou rápido no local, que pediu para que ele acompanhasse os agentes da lei para averiguar as ruas com intuito de achar os assaltantes, logrando êxito em encontrar, primeiramente, Julio e sua companheira, sendo que aquele fugiu na oportunidade, e posteriormente, encontraram Yuri (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Em continuidade, a PM Ana Leticia Avelar Zenaro de Souza, em juízo, reportou que, no dia dos fatos, receberam uma ocorrência via COPOM de roubo. No local, colheu o depoimento da vítima, a qual disse que havia sido roubada por três indivíduos. Em seguida, levaram-na na viatura para tentar encontrar os assaltantes, quando chegaram a dois indivíduos que a vítima reconheceu como dois dos três assaltantes. Um deles, Julio, empreendeu fuga, enquanto o outro, ora acusado, foi abordado. Marcos reconheceu Yuri de pronto, não sendo, porém, recuperado o telefone, inclusive, foram até a casa do réu, que até então afirmou que o aparelho estava em sua residência, posteriormente disse que não estava mais lá, não sendo possível localizar o bem roubado (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Em seu interrogatório judicial, o réu assumiu ter pego o celular, porém, negou ter agredido a vítima, eis que apenas deu um tapa na mão de Marcos para pegar o celular. Sustentou estar sozinho na hora dos fatos e não recebeu ajuda de ninguém, além de ter feito uso de cachaça e crack (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando a versão apresentada pelo acusado com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório, conforme se vê, pois restou isolada e dissociada dos demais elementos constantes dos autos. Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

TJSP- APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária Publicação: 04/08/2015 Julgamento: 30de Julho de 2015 Relator: Airton Vieira).

Ademais, no caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que compromettesse a idoneidade da testemunha policial. Nesse sentido:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. (STJ - Resp. 751.760/MG, Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a

garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Consoante se infere dos testemunhos prestados em juízo, o réu valeu-se de violência para subtrair coisa móvel alheia, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia e aditamento, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do artigo 157 do Código Penal.

No tocante à majorante do delito, qual seja, "concurso de duas ou mais pessoas", restou cabalmente comprovada, dados os depoimentos colhidos. A vítima relatou que eram mais de um indivíduo os responsáveis pelo roubo.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida de rigor. Urge salientar que não há qualquer sinal da existência de excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Em relação a esta última, o fato de o réu ter feito uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas não é suficiente para excluir sua culpabilidade pelo crime. Isso porque a embriaguez voluntária por substância de efeitos análogos ao álcool, como é o caso dos autos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Por fim, não há de aplicar o Princípio da Insignificância ao caso. Na jurisprudência pátria, o Ministro do STF, Celso de Mello, bem afirma ser o referido Princípio:

"... Princípio da Insignificância ... tem o sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material ... tal postulado que considera necessário, na aferição de relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como; a) a mínima ofensividade do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada " (HC 84412, Rel. Min. Celso de Mello 2ª T. DJ, 19.11.2004).

No que toca ao crime de roubo, referido princípio não pode ser aplicado. O delito ora analisado é classificado como crime complexo, de modo que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela. Igualmente:

"Não há como aplicar, aos crimes de roubo, o princípio da insignificância - causa supra legal de exclusão de ilicitude -, pois, tratando-se de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos (o patrimônio e a integridade da pessoa), é inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão" (HC 60.185-MG).

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Na primeira fase, tem-se que o acusado é possuidor de maus antecedentes, já que possui condenações com trânsito em julgado anteriores à prática do delito objeto de investigação destes autos (cf. certidão de fls. 28/29, referente aos autos de nº 1500067-48.2019.8.26.0575 e 1500312-59.2019.8.26.0575. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (cf. certidão de fls. 31, referente ao processo de nº 1500719-65.2019.8.26.0575). Lado outro, inexistem atenuantes a serem valoradas. Assim, aumento em 1/6 a pena acima fixada, restando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Desse modo, aumento em 1/3 por se tratar de uma majorante, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Em face da reincidência do réu, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal. O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu. Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência à pessoa; além disso, trata-se de acusado reincidente específico, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão penal, para CONDENAR o réu YURI FERNANDO NOGUEIRA OLIVEIRA, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. O acusado encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública, eis que condenado pela prática de crime em que houve emprego de violência contra a pessoa. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, reincidente específico, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima. Custas na forma da lei. Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se as certidões. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA